

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4141/2530

พนักงานอัยการ จังหวัดเชียงใหม่
นายมูล หรือประสิทธิ์ โสภานินทร์

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 335 (11)

จำเลยเป็นลูกจ้างของผู้เสียหายเอาบุหรี่ยของผู้เสียหายซึ่งเก็บไว้ที่ชั้นเก็บของ
บนชั้นที่ 2 ของร้าน บรรจุลงไว้ในกล่องกระดาษสำหรับบรรจุข้าวเกรียบกุ้งปิดฝา
กล่องใช้กระดาษขาวปิดทับแล้วนำไปวางไว้บนชั้นที่ 3 เพื่อเตรียมขนย้ายไปจากร้านผู้
เสียหาย เป็นการเอาทรัพย์สินไปจากการครอบครองของผู้เสียหายแล้วจำเลยจึงมีความ
ผิดฐานลักทรัพย์นายจ้าง(ประชุมใหญ่ครั้งที่ 8/2530)

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยลักทรัพย์ของนายจ้าง หรือรับของโจรขอให้ลงโทษตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335, 357

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
335 จำคุก 3 ปี ลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำ
คุก 2 ปี

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงว่า จำเลยซึ่งเป็นลูกจ้างของผู้เสียหายเอาบุหรี่ยองกลางของผู้เสียหายซึ่งเก็บไว้ที่ชั้นเก็บของบนชั้นที่ 2 ของร้าน บรรจูลงไว้ในกล่องกระดาษสำหรับบรรจุข้าวเกรียบกึ่งโดยใช้ถุงข้าวเกรียบกึ่งปิดไว้ปิดฝากล่องและใช้กระดาษปิดทับ แล้วนำไปวางไว้บนชั้นที่ 3 เพื่อเตรียมขนย้ายไปจากร้านผู้เสียหาย แล้วศาลฎีกาโดยมติที่ประชุมใหญ่วินิจฉัยข้อกฎหมายว่าการกระทำของจำเลยดังกล่าวเป็นการเอาทรัพย์สินไปจากการครอบครองของผู้เสียหายแล้ว จำเลยย่อมมีความผิดฐานลักทรัพย์นายจ้างตามฟ้อง ฯลฯ

พิพากษากลับ จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335 วรรคแรก พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2525 มาตรา 11 จำคุก 3 ปี จำเลยให้การรับสารภาพชั้นจับกุมเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 78 คงให้จำคุกไว้ 2 ปี ของกลางคืนเจ้าของ

(เฉลิม การปลื้มจิตต์-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ไมตรี กลั่นนุรักษ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น